

MODUL 02

KETENTUAN BERPERILAKU BAGI PETUGAS PENEGAK HUKUM



2 JP (90 Menit)

	PENGANTAR
	Modul ini membahas materi tentang ketentuan berperilaku bagi anggota Polri, <i>code of conduct</i>, prinsip dasar non-diskriminasi, instrumen-instrumen internasional yang mengatur hak setiap orang agar tidak diperlakukan secara diskriminatif. Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik dapat memahami ketentuan berperilaku bagi petugas penegak hukum.

	SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN
	Memahami ketentuan berperilaku bagi petugas penegak hukum. Indikator hasil belajar: 1. Menjelaskan ketentuan berperilaku bagi anggota Polri; 2. Menjelaskan <i>code of conduct</i>; 3. Menjelaskan prinsip dasar non-diskriminasi; 4. Menjelaskan instrumen-instrumen internasional yang mengatur hak setiap orang agar tidak diperlakukan secara diskriminatif.

	BAHAN KAJIAN/MATERI PELAJARAN
	Pokok Bahasan: Ketentuan berperilaku bagi petugas penegak hukum. Subpokok Bahasan: 1. Ketentuan Berperilaku bagi Anggota Polri; 2. <i>Code Of Conduct</i>; 3. Prinsip Dasar Non-Diskriminasi; 4. Instrumen-instrumen Internasional yang Mengatur hak Setiap Orang agar tidak Diperlakukan secara Diskriminatif.

	METODE PEMBELAJARAN
	1. Metode <i>Discovery Learning</i> Metode pembelajaran yang menekankan proses menemukan pengetahuan secara mandiri oleh peserta didik melalui kegiatan pengamatan, penyelidikan, dan analisis, sehingga peserta didik dapat memahami konsep atau prinsip pembelajaran secara lebih mendalam. Dalam metode ini, pengajar tidak langsung memberikan penjelasan secara lengkap, tetapi mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri konsep, prinsip, atau pengetahuan melalui proses eksplorasi dan pemecahan masalah. 2. Metode <i>Problem Based Learning</i> Metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (<i>student-centered learning</i>) yang menggunakan permasalahan nyata sebagai titik awal pembelajaran untuk mendorong peserta didik berpikir kritis, menganalisis masalah, mencari informasi, serta menemukan solusi secara mandiri maupun melalui kerja sama kelompok. Dalam metode ini, masalah tidak hanya sebagai contoh, tetapi menjadi pemicu utama proses belajar, sehingga peserta didik aktif mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui proses pemecahan masalah. 3. Metode <i>Project Based Learning</i> Metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang menggunakan proyek atau tugas nyata sebagai sarana utama pembelajaran, sehingga peserta didik belajar melalui proses merancang, melaksanakan, dan menghasilkan suatu produk atau karya tertentu. Dalam metode ini, peserta didik tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terpadu melalui kegiatan proyek yang sistematis. Catatan: Metode pembelajaran dapat dipilih dan dikembangkan oleh Gadik Pengampu sesuai capaian pembelajaran, materi, dan kebutuhan peserta didik.

	ALAT/MEDIA BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
	1. Alat <i>White Board.</i> - Laptop. - LCD/ Layar. - Proyektor/ LCD.

	e. Papan <i>flip chart</i> 2. Bahan a. Alat Tulis. b. Kertas. 3. Sumber Belajar a. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. b. Perkap No 8 Tahun 2008 tentang Implementasi HAM dalam pelaksanaan tugas.
--	---

	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	1. Tahap Awal: 10 menit Pendidik melaksanakan apersepsi: a. Pendidik menugaskan peserta didik melakukan refleksi materi sebelumnya. b. Pendidik mengaitkan materi yang sudah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan. c. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. 2. Tahap Inti: 70 menit a. Pendidik menjelaskan materi tentang ketentuan berperilaku bagi petugas penegak hukum; b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami; c. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan; d. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik; e. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya kepada pendidik tentang materi yang belum dimengerti; f. Peserta didik mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti; g. Pendidik menyimpulkan materi yang telah disampaikan. 3. Tahap akhir: 10 menit a. Penguatan materi. Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi serta

	mengaitkan dengan pelaksanaan tugas. b. Pengecekan penguasaan materi. Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik. c. Penugasan. Pendidik menugaskan peserta didik untuk meresume materi yang telah disampaikan.
--	--

	TAGIHAN/TUGAS
	Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi telah diberikan oleh pendidik.

	LEMBAR KEGIATAN
	Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume materi telah diberikan oleh pendidik.

	BAHAN BACAAN
	KETENTUAN BERPERILAKU BAGI PENEGAK HUKUM 1. Ketentuan Berperilaku bagi Anggota Polri Ketentuan Berperilaku bagi anggota Polri merupakan hal yang penting, mengingat dalam delapan pasalnya tercantum tugas pokok yang dilakukan oleh polisi. Dengan menghormati Ketentuan Berperilaku, berarti polisi menjalankan tugasnya secara profesional dan etis. Ketentuan Berperilaku bukan hanya merupakan ketentuan berperilaku sesuai tugas polisi, tetapi juga merupakan tuntunan moral bagi petugas penegak hukum. Sejak tahun 1980 banyak negara telah mencantumkan Ketentuan Berperilaku ini ke dalam perundangan-undangan mereka, bahkan banyak pula yang menggunakan bentuk yang hampir sama dengan aslinya karena nilai luhur yang dikandung dan kesesuaiannya dengan fungsi polisi. 2. 8 Pasal <i>Code Of Conduct</i> KETENTUAN BERPERILAKU BAGI PETUGAS PENEGAK HUKUM <i>(Code of Conduct for Law Enforcement Officials)</i> Diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB 34/169 tanggal 17 Desember 1979 Pasal 1 Para penegak hukum harus senantiasa menjalankan tugas yang dibebankan oleh hukum kepada mereka, dengan melayani masyarakat dan melindungi setiap orang dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum, sesuai dengan tingkat tanggung-jawab tinggi yang dituntut oleh profesinya. Penjelasan a. Istilah Para petugas penegak hukum mencakup semua petugas di bidang hukum, baik yang ditunjuk maupun yang dipilih, yang menjalankan kewenangan kepolisian, khususnya kewenangan untuk melakukan penangkapan

	dan penahanan. b. Di negara-negara di mana kewenangan polisi dijalankan oleh otoritas militer, baik yang berseragam maupun tidak, atau oleh kesatuan keamanan negara, maka istilah petugas penegak hukum yang dimaksud adalah para petugas dari dinas-dinas tersebut. c. Pelayanan kepada masyarakat diartikan sebagai wujud pemberian bantuan pelayanan kepada anggota masyarakat yang karena alasan pribadi, ekonomi, sosial atau keadaan darurat lainnya, membutuhkan bantuan yang mendesak. d. Ketentuan ini mencakup semua tindakan kekerasan, kekejaman dan tindakan-tindakan yang membahayakan, termasuk semua larangan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 2 Dalam menjalankan tugasnya, petugas penegak hukum harus menghormati dan melindungi martabat manusia dan mempertahankan serta menjunjung tinggi HAM semua orang. Penjelasan a. Hak Asasi Manusia yang dibahas dalam buku ini, diakui dan dilindungi oleh hukum nasional maupun hukum Internasional, Instrumen Internasional yang terkait, antara lain DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), Kovensi Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik, Deklarasi mengenai Perlindungan bagi semua orang agar tidak menjadi sasaran penganiayaan serta perlakuan atau penghukuman kejam lainnya yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Internasional mengenai Penindasan dan Penghukuman Kejahatan Apartheid, Konvensi mengenai Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (pemusnahan sebuah bangsa), Peraturan tentang Standar Minimal Perlakuan terhadap para narapidana dan Konvensi Wina mengenai Relasi Konsuler. b. Penjelasan nasional terhadap ketentuan ini harus mengindikasikan ketentuan-ketentuan regional maupun nasional yang mengenali dan melindungi hak-hak ini. Pasal 3 Para petugas penegak hukum boleh menggunakan kekerasan hanya ketika benar-benar diperlukan dan dibutuhkan dalam
--	---

	rangka melaksanakan tugas mereka. Penjelasan - Ketentuan ini menekankan bahwa penggunaan kekerasan oleh petugas penegak hukum harus dianggap sebagai suatu pengecualian; Secara tidak langsung, ketentuan ini menyatakan bahwa petugas penegak hukum hanya dibenarkan menggunakan kekerasan jika diperlukan untuk mencegah kejahatan atau membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan yang berlebihan, tidak diperbolehkan. - Hukum nasional biasanya membatasi penggunaan kekerasan oleh petugas penegak hukum sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Prinsip-prinsip proporsionalitas hendaknya dipatuhi; Ketentuan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai pembenaran (justifikasi) penggunaan kekerasan yang tidak sepadan dengan tujuan hukum yang akan dicapai. - Penggunaan senjata api dianggap sebagai langkah yang ekstrim/langkah terakhir. Berbagai upaya harus dilakukan untuk mencegah penggunaan senjata api, khususnya ketika menghadapi anak-anak. Secara umum, senjata api seharusnya tidak digunakan, kecuali bila tersangka melakukan perlawanan dengan senjata atau membahayakan kehidupan orang lain, dan/atau bila tindakan yang kurang keras tidak cukup untuk mengendalikan atau menangkap tersangka. Dalam setiap kejadian dimana senjata api digunakan, laporan kepada yang berwenang harus segera dibuat. Pasal 4 Hal-hal yang bersifat rahasia yang berada dalam kewenangan petugas penegak hukum, harus tetap dijaga kerahasiaannya, kecuali jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas atau untuk kepentingan peradilan yang menentukan sebaliknya. Penjelasan Karena sifat tugas yang dimilikinya, maka petugas penegak hukum memperoleh informasi, yang bisa saja berhubungan dengan kehidupan pribadi atau berpotensi membahayakan/merugikan kepentingan, khususnya reputasi orang lain. Perhatian yang benar-benar seksama harus diberikan dalam upaya melindungi atau menggunakan informasi rahasia, yang hanya boleh diungkapkan untuk kepentingan pelaksanaan tugas atau demi keadilan. Pengungkapan informasi rahasia untuk kepentingan lain, sama sekali tidak
--	---

	dibenarkan. Pasal 5 Petugas penegak hukum tidak boleh melakukan, menghasut atau mentolelir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia; demikian pula setiap petugas penegak hukum tidak boleh menggunakan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti keadaan perang atau ancaman perang, ancaman terhadap keamanan nasional, instabilitas politik dalam negeri atau keadaan darurat umum lainnya sebagai alasan pembenaran (justifikasi) untuk melakukan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Penjelasan a. Larangan ini berasal dari Deklarasi Perlindungan untuk Semua Orang agar Tidak Menjadi Sasaran Penyiksaan atau Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB, sebagai berikut: "(Tindakan seperti itu merupakan) suatu pelanggaran terhadap martabat manusia yang harus dikecam sebagai pengingkaran terhadap tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sebagai pelanggaran Hak Azasi Manusia serta kebebasan-kebebasan dasar yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (dan instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia Internasional lainnya)" b. Deklarasi menegaskan penyiksaan sebagai berikut: "...Penyiksaan berarti setiap tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan yang amat sangat, baik fisik maupun mental, yang ditimbulkan secara sengaja oleh atau atas hasutan pejabat publik terhadap seseorang, untuk tujuan-tujuan memperoleh informasi atau pengakuan dari orang yang bersangkutan atau orang ketiga, menghukumnya atas perbuatan yang telah dilakukannya atau yang diduga dilakukannya, atau mengintimidasinya atau orang lain. Ini tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang terbawa atau yang sifatnya kebetulan sebagai akibat dari sanksi-sanksi/hukuman yang sah menurut hukum, sebatas sesuai dengan Standar-Standar Minimal tentang Perlakuan terhadap Narapidana." c. Istilah "perlakuan atau penghukuman secara kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia" belum didefinisikan oleh Majelis Umum, namun harus ditafsirkan sedemikian rupa untuk sedapat mungkin memberikan
--	---

	perlindungan terhadap perlakuan kejam, baik secara fisik maupun mental. Pasal 6 Petugas penegak hukum harus menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahanannya, lebih khusus lagi, harus segera mengambil langkah untuk memberikan pelayanan medis bilamana diperlukan. Penjelasan "Pelayanan medis", diartikan sebagai pelayanan yang diberikan oleh petugas medis, termasuk praktisi medis dan paramedik berijazah, harus siap, bilamana dibutuhkan atau diminta. - Saat tenaga medis mungkin perlu diikutsertakan dalam operasi penegakan hukum, petugas penegak hukum harus mempertimbangkan apakah tenaga medis tersebut direkomendasikan untuk memberikan perawatan kepada tahanan, atau merekomendasikan untuk konsultasi dengan tenaga medis dari luar operasi penegakan hukum. - Petugas penegak hukum juga harus menjamin pelayanan medis bagi korban-korban pelanggaran hukum atau kecelakaan yang terjadi selama pelanggaran hukum. Pasal 7 Para petugas penegak hukum tidak boleh melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Mereka juga harus dengan keras melawan dan memberantas tindakan-tindakan semacam itu. Penjelasan - Setiap tindakan korupsi, seperti halnya tindakan penyalahgunaan kekuasaan lainnya, bertentangan dengan profesi petugas penegak hukum. Hukum harus ditegakkan sepenuhnya bagi setiap petugas penegak hukum yang melakukan korupsi, karena pemerintah tidak bisa mengharapkan penegakkan hukum bagi warga negaranya apabila pemerintah tidak dapat, atau tidak mampu menegakkan hukum bagi pejabat dan instansinya sendiri. - Karena definisi korupsi bermuara pada hukum nasional, definisi tersebut harus dipahami, mencakup perbuatan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan, berkaltan dengan tugas seseorang, menanggapi pemberian, janji atau perangsang yang diminta atau diterima, pemberian secara tidak sah menurut hukum, atau pada saat telah dilakukan atau lalai melakukan tindakan korupsi tersebut.
--	---

	c. Istilah "Tindakan Korupsi" yang diuraikan diatas, harus dipahami, termasuk usaha percobaan korupsi. Pasal 8 Para petugas penegak hukum harus menghormati hukum dan Kode Etik yang ada. Mereka juga harus, mengerahkan segenap kemampuan mereka, mencegah dan dengan keras melawan setiap pelanggaran yang berkaitan dengannya. Para petugas penegak hukum yang mempunyai alasan untuk merasa yakin bahwa pelanggaran terhadap <i>Code of Conduct</i> telah terjadi atau akan terjadi, harus melapor kepada atasan yang berwenang dan, bila mana perlu, juga kepada pihak berwenang atau badan-badan terkait lainnya, yang mendapat kuasa untuk meninjau atau melakukan tindakan-tindakan perbaikan. Penjelasan a. <i>Code of Conduct</i> ini harus dipatuhi apabila telah dimasukkan ke dalam perundang-undangan atau praktek nasional. Apabila perundangan-undangan atau praktek tersebut mengandung ketentuan yang lebih sempurna daripada <i>Code of Conduct</i> ini, maka ketentuan-ketentuan yang lebih sempurna yang harus dipatuhi. b. Pasal ini berusaha mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan disiplin internal badan yang bertanggung-jawab terhadap keamanan masyarakat, dengan kebutuhan untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Para petugas penegak hukum harus melaporkan pelanggaran-pelanggaran dalam suatu rantai komando atau mengambil langkah-langkah hukum lain di luar rantai komando hanya bila tidak ada langkah-langkah perbaikan atau apabila langkah yang telah diambil tidak efektif. Para penegak hukum tidak akan mengalami hukuman administratif ataupun hukuman lainnya karena mereka telah melaporkan bahwa suatu pelanggaran terhadap <i>Code of Conduct</i> ini telah atau akan terjadi. c. Istilah "pihak atau badan-badan terkait yang mendapat kuasa untuk meninjau atau melakukan perbaikan" adalah pihak berwenang atau badan yang tunduk pada undang-undang nasional, baik badan penegakan hukum internal maupun independen, berdasarkan undang-undang, adat atau kekuasaan lainnya, yang bertugas meninjau keluhan-keluhan dan pengaduan-pengaduan yang ditimbulkan oleh adanya pelanggaran-pelanggaran <i>Code of Conduct</i>. Di beberapa negara, media massa mendapat kehormatan untuk berfungsi sebagai wadah Peninjauan kembali terhadap pelanggaran <i>Code of Conduct</i> seperti diuraikan dalam sub
--	--

	alinea (c) di atas Petugas Penegak Hukum mungkin saja terbukti benar, sebagai tindakan terakhir, sesuai dengan hukum dan kebiasaan di negara masing-masing serta pasal 4 dari <i>Code of Conduct</i> ini, mereka dapat menyampaikan kasus-kasus pelanggaran tersebut melalui media massa agar menjadi perhatian masyarakat. Para petugas penegak hukum yang mematuhi ketentuan <i>Code of Conduct</i> ini layak mendapatkan rasa hormat, dukungan dan kerjasama penuh dari masyarakat dan lembaga penegakan hukum di mana mereka bekerja, juga dari kalangan profesi penegak hukum lainnya. 3. Prinsip Dasar Non-Diskriminasi Diskriminasi adalah pembedaan, pelarangan, pembatasan atau pengutamaan apapun yang dilakukan atas dasar perbedaan ras, warna kulit, agama, asal usul keturunan, asal usul daerah, jender, jenis kelamin, orientasi seksual, usia, bahasa dan latar belakang ekonomi, politik, maupun sosial. Secara keseluruhan, manusia dikaruniai hak-hak yang sama, yang tidak dapat dipisahkan. Hak-hak tersebut berasal dari martabat dan nilai manusia yang melekat pada setiap orang, dan hak-hak tersebut bersifat Universal. Prinsip non-diskriminasi merupakan konsep sentral dalam hukum hak-hak azasi manusia. Dalam pelaksanaan tugas, penegak hukum tidak boleh melakukan diskriminasi dan harus menerapkan prinsip non-diskriminasi. Bila petugas penegak hukum bertindak diskriminatif, maka ia bertindak tidak profesional dan masyarakat akan sulit menaruh kepercayaan. Ketiga prinsip dasar yang berhubungan dengan sikap tidak diskriminatif adalah : a. Kesetaraan Hak (terutama di depan Hukum) Hak untuk diakui sebagai manusia di depan hukum. Hak ini tercakup dalam pasal 6 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia. Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan hak untuk Berpolitik (pasal 16), Konvensi Amerika mengenai Hak Asasi Manusia (pasal 3) dan pasal 5 Piagam Afrika mengenai Hak Azasi Manusia (<i>People's Rights</i>), menggemakan nada yang sama mengenai hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai pribadi di depan hukum. <u>Hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama.</u> Hak ini diatur dalam pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil
--	--

	dan Politik memuat ketentuan-ketentuan sama yang mengharuskan hukum melarang perbedaan dalam bentuk apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama (pasal 26). Piagam Afrika tentang Hak-Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap individu sama di depan hukum dan karenanya mempunyai hak yang sama atas perlindungan hukum (pasal 3). Sementara itu, Konvensi Amerika mengenai Hak Azasi Manusia berisikan ketentuan yang sama tetapi menambahkan bahwa hak-hak tersebut diberikan “tanpa adanya diskriminasi” (pasal 24). <u>Hak untuk diadili secara adil:</u> Hak ini dilindungi berdasarkan pasal 10 Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia. Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik (pasal 14), Piagam Afrika tentang Hak Azasi Manusia dan Rakyat (pasal 7), Konvensi Amerika mengenai Hak-Hak Asasi Manusia (pasal 8) dan Konvensi Eropa mengenai Hak-hak Manusia (pasal 6), semuanya menjamin hak untuk mendapatkan persidangan yang adil. Perjanjian-perjanjian tersebut juga menambahkan beberapa hal lain agar tujuan mendapatkan peradilan yang adil itu dapat dijamin. b. Ketidakterpisahan Hak (mendapat akses yang sama pada pelayanan umum) <u>Hak untuk mendapatkan akses yang sama dalam pelayanan umum:</u> Hak ini berkaitan dengan hak setiap orang untuk ikut mengambil bagian dalam pemerintahan di negaranya dan hak untuk memberi suara dalam pemilihan umum yang bebas. Ketentuan ini diatur dalam pasal 21, alinea 2, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Paragraf 25 Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai akses “sesuai dengan persyaratan umum mengenai kesetaraan” untuk mendapatkan pelayanan umum di negaranya. Hak ini dilindungi oleh Piagam Afrika tentang Hak-hak Manusia dan Orang (pasal 13), dan Konvensi Amerika mengenai Hak-Hak Azasi Manusia (pasal 23). Pasal-pasal tersebut memaparkan hak untuk berpartisipasi dalam urusan-urusan publik ataupun pemerintahan, termasuk pemilihan umum yang bebas dan adil. Hak tersebut diberikan kepada setiap orang, tanpa diskriminasi sedikitpun. Setiap warga negara yang berasal dari masyarakat yang beraneka ragam, yang mampu dan mempunyai minat, juga harus diberi kesempatan yang sama untuk bergabung serta berpartisipasi dalam fungsi kepolisian. Akses untuk
--	---

	bergabung tersebut semata-mata didasarkan pada kecakapan (<i>qualifications</i>), kesiapan (<i>fitness</i>) untuk melaksanakan tugas, dan kompetensi. Tidak boleh ada yang dikecualikan hanya karena alasan suku, agama, usia, jender, jenis kelamin, orientasi seksual, ideologi, bahasa, kemampuan dan kualitas fisik serta latar belakang ekonomi ataupun sosial. c. Universalitas Hak Hak Asasi Manusia berlaku untuk semua orang. Hak Asasi Manusia adalah prinsip-prinsip yang diterima secara umum dan sama untuk semua orang di dunia. Hak Asasi Manusia sama untuk semua, tidak peduli ras, jenis kelamin, agama, etnis, dan pandangan politik (pandangan lainnya), asal usul sosial atau kebangsaan. 4. Instrumen-Instrumen Internasional Yang Mengatur Hak-Hak Setiap Orang Agar Tidak Diperlakukan Secara Diskriminatif Standar Internasional Hak Asasi Manusia yang mengatur sikap non-diskriminatif terdiri dari Instrumen-instrumen Umum dan berbagai Perjanjian Internasional serta Deklarasi Pencegahan Diskriminasi. a. Instrumen-instrumen Umum Pasal-pasal DUHAM dan Perjanjian yang dicantumkan dalam Prinsip Non Diskriminasi dan Kesetaraan Hak terutama di depan Hukum, merupakan Instrumen-instrumen Umum Hak Asasi Manusia yang berhubungan dengan perlakuan non-diskriminatif, yakni: 1) Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia pasal 6, pasal 7, pasal 21 alinea 2; 2) Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan hak untuk Berpolitik pasal 14, 16, 26; 3) Konvensi Amerika mengenai Hak Asasi Manusia pasal 3, 8, 23, 24; 4) Piagam Afrika mengenai Hak Asasi Manusia pasal 3, 13, 17. <u>Pencegahan Diskriminasi</u> Selain Instrumen-instrumen Umum, upaya pencegahan Diskriminasi secara khusus tercantum dalam: 1) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial; 2) Konvensi Internasional mengenai Penindasan dan
--	---

	Penghukuman Kejahatan <i>Apartheid</i>; 3) Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; 4) Konvensi melawan Diskriminasi dalam Pendidikan; 5) Konvensi tentang Diskriminasi Pekerjaan dan Jabatan; 6) Deklarasi tentang Penghapusan Semua Bentuk Ketidakrukunan dan Diskriminasi berdasarkan Agama atau Kepercayaan; <u>Deklarasi tentang Ras dan Prasangka Rasial.</u> Belum semua perjanjian itu ditandatangani oleh Indonesia, sehingga tidak mengikat secara hukum. Sekalipun demikian, banyak instrumen itu yang berkaitan erat dengan tugas-tugas kepolisian. b. Hak untuk diadili secara adil (Pasal 10 DUHAM) Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka dan pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya. c. Hak untuk mendapatkan akses yang sama dalam pelayanan umum (PASAL 21, Alinea 2, DUHAM) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya.
--	--



RANGKUMAN

1. Pasal 1

Para penegak hukum harus senantiasa menjalankan tugas yang dibebankan oleh hukum kepada mereka, dengan melayani masyarakat dan melindungi setiap orang dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum, sesuai dengan tingkat tanggung-jawab tinggi yang dituntut oleh profesinya.

2. Pasal 2

Dalam menjalankan tugasnya, petugas penegak hukum harus menghormati dan melindungi martabat manusia dan mempertahankan serta menjunjung tinggi HAM semua orang.

3. Pasal 3

Para petugas penegak hukum boleh menggunakan kekerasan hanya ketika benar-benar diperlukan dan dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tugas mereka.

4. Pasal 4

Hal-hal yang bersifat rahasia yang berada dalam kewenangan petugas penegak hukum, harus tetap dijaga kerahasiaannya, kecuali jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas atau untuk kepentingan peradilan yang menentukan sebaliknya.

5. Pasal 5

Petugas penegak hukum tidak boleh melakukan, menghasut atau mentolelir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia; demikian pula setiap petugas penegak hukum tidak boleh menggunakan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti keadaan perang atau ancaman perang, ancaman terhadap keamanan nasional, instabilitas politik dalam negeri atau keadaan darurat umum lainnya sebagai alasan pembenaran (justifikasi) untuk melakukan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

6. Pasal 6

Petugas penegak hukum harus menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahananannya, lebih khusus lagi, harus segera mengambil langkah untuk memberikan pelayanan medis bilamana diperlukan.

7. Pasal 7

Para petugas penegak hukum tidak boleh melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Mereka juga harus dengan keras

	melawan dan memberantas tindakan-tindakan semacam itu. 8. Pasal 8 Para petugas penegak hukum harus menghormati hukum dan Kode Etik yang ada. Mereka juga harus, mengerahkan segenap kemampuan mereka, mencegah dan dengan keras melawan setiap pelanggaran yang berkaitan dengannya.
--	--

	LATIHAN
	1. Jelaskan Ketentuan Berperilaku bagi anggota Polri! 2. Sebutkan 8 pasal <i>Code of conduct</i>! 3. Jelaskan Prinsip Non-Diskriminasi! 4. Jelaskan Instrumen Internasional yang mengatur hak-hak setiap orang agar tidak diperlakukan secara diskriminatif!